

GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG (NDA) — ENTWURF NACH DIHK-MUSTERVERTRAG

Diese Geheimhaltungsvereinbarung (nachfolgend „Vereinbarung“) wird zwischen den Parteien mit Wirkung zum Datum der Unterzeichnung durch die zuletzt unterzeichnende Partei geschlossen. Die Parteien beabsichtigen, vertrauliche Informationen zum nachstehend beschriebenen Zweck auszutauschen.

1. Vertrauliche Informationen. „Vertrauliche Informationen“ im Sinne dieser Vereinbarung sind alle Informationen, die von einer Partei (nachfolgend „offenlegende Partei“) der anderen Partei (nachfolgend „empfangende Partei“) im Rahmen des Zwecks offenbart werden, gleich in welcher Form (schriftlich, elektronisch, mündlich, digital verkörpert). Hierzu zählen insbesondere Geschäftsgeheimnisse, technisches Know-how, Erfindungen, Geschäftsbeziehungen, Kundenlisten, Finanz- und Geschäftspläne sowie Markt- und Wettbewerbsanalysen.

2. Ausnahmen. Von der Vertraulichkeitsverpflichtung ausgenommen sind Informationen, an denen die empfangende Partei (i) bereits vor der Offenlegung nachweislich im rechtmäßigen Besitz war, oder (ii) die ohne Verstoß gegen diese Vereinbarung unabhängig entwickelt hat, oder (iii) die von einem zur Offenlegung berechtigten Dritten erhalten hat, oder (iv) die ohne Verstoß gegen diese Vereinbarung allgemein bekannt sind. Die empfangende Partei trägt die Beweislast für das Vorliegen einer dieser Ausnahmen.

3. Verpflichtungen der empfangenden Partei. Die empfangende Partei verpflichtet sich, die Vertraulichen Informationen streng vertraulich zu behandeln und nur im Zusammenhang mit dem Zweck zu verwenden. Die empfangende Partei wird die Vertraulichen Informationen durch angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen sichern und nur solchen Mitarbeitern offenlegen, die auf die Kenntnis dieser Informationen für den Zweck angewiesen sind.

4. Vertragslaufzeit. Diese Vereinbarung tritt mit dem Datum der Unterschrift der zuletzt unterzeichnenden Partei in Kraft und gilt für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren. Die Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung in Bezug auf die während der Laufzeit offenbarte Vertrauliche Information bleiben jedoch für einen Zeitraum von drei (3) Jahren nach Beendigung weiter bestehen. Für Geschäftsgeheimnisse im Sinne des GeschGehG verlängert sich die nachvertragliche Geheimhaltungspflicht gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

5. Rückgabe. Auf Verlangen der offenlegenden Partei sowie spätestens nach Erreichung des Zwecks hat die empfangende Partei sämtliche Vertrauliche Informationen einschließlich der Kopien hiervon innerhalb von zehn (10) Arbeitstagen zurückzugeben oder zu vernichten und die Vernichtung schriftlich zu versichern.

6. Vertragsstrafe. Für jeden Fall des schuldhaften Verstoßes gegen diese Vereinbarung verpflichtet sich die empfangende Partei zur Zahlung einer angemessenen Vertragsstrafe, deren Höhe im Ermessen des Gläubigers steht und die gemäß § 343 BGB herabgesetzt werden kann. Unabhängig davon hat die offenlegende Partei einen Anspruch auf Unterlassung gemäß §§ 887, 890 ZPO.

7. Rechtswahl und Gerichtsstand. Auf diesen Vertrag ist deutsches Recht unter Ausschluss des CISG anzuwenden. Für Streitigkeiten ist das Gericht am Sitz der offenlegenden Partei zuständig, soweit die empfangende Partei Kaufmann ist.

8. Schlussbestimmungen. Diese Vereinbarung ersetzt alle früheren Vereinbarungen der Parteien zum selben Zweck. Änderungen bedürfen der Schriftform.